

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 4 mouharrem 1420 - 20 avril 1999

142^{ème} année

N° 32

Sommaire

Lois

Loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique 591

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Arrêté du ministre de la justice du 10 avril 1999, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'auditeurs de justice auprès de l'institut supérieur de la magistrature 594

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un secrétaire général de commune 594

Nomination d'un chef de service 594

Maintien en activité dans le secteur public 594

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration 594

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil 594

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil 594

Ministère des Finances

Décret n° 99-767 du 5 avril 1999, accordant à la société centrale laitière "AGROMED" les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitations aux investissements 594

Maintien en activité dans le secteur public..... 600

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 99-769 du 5 avril 1999, portant création de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement.....	600
Nomination d'un chef de service hospitalo-sanitaire	602
Nomination d'un directeur	602
Nomination de chefs de service	602

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Maintiens en activité dans le secteur public.....	602
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 avril 1999, portant ouverture du concours d'admission des élèves à l'école normale supérieure dans les disciplines littéraires et de sciences humaines ainsi que de sciences fondamentales .	604

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Maintien en activité dans le secteur public.....	605
--	-----

Ministère des Communications

Nomination d'un chef de bureau.....	605
Arrêté du ministre des communications du 15 avril 1999, fixant les tarifs des services de base dans le domaine de connexion au réseau Internet	606
Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur des PTT.....	607
Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des postes, télégraphes et téléphones	607
Liste des agents à promouvoir au grade d'attaché d'inspection des PTT.....	607
Liste des agents à promouvoir au grade de vérificateur.....	607
Liste d'aptitude pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "C" dans le grade d'opérateur de télécoms	607
Liste d'aptitude pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "C" dans le grade d'agent d'exploitation.....	607
Liste des agents à promouvoir au grade de facteur chef.....	607
Liste d'aptitude pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "D" dans le grade de facteur.....	607

Ministère du Commerce

Nomination d'un inspecteur	607
Nomination d'un sous-directeur	607
Nomination de chefs de service	607

Ministère du Développement Économique

Nomination d'un chef de service.....	608
--------------------------------------	-----

Ministère de l'Agriculture

Nomination de directeurs.....	608
Nomination d'un chef de cellule.....	608

Loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

Les objectifs généraux et les principes fondamentaux

Article premier. - La présente loi définit les principes fondamentaux de l'activité statistique, la structure du Système National de la Statistique, sa mission et le rôle de chacune de ses composantes.

Art. 2. - Le Système National de la Statistique a pour mission de fournir aux administrations publiques, aux entreprises économiques, aux organisations, aux médias, aux chercheurs et au public, les données statistiques se rapportant aux domaines économique, social, environnemental et autres.

Art. 3. - Les structures du Système National de la Statistique jouissent de l'indépendance scientifique et accomplissent leurs missions conformément aux concepts, aux règles méthodologiques et aux techniques communément admises dans ce domaine. Elles procèdent à la collecte des informations, à leur traitement, à leur stockage et à leur diffusion conformément aux normes et aux exigences de la production d'une information statistique de qualité et ce en toute impartialité et objectivité.

Art. 4. - Les travaux et les activités statistiques menés par le Système National de la Statistique se basent sur les principes fondamentaux suivants :

- Le secret statistique ;
- L'obligation de réponse aux questionnaires statistiques ;
- La transparence ;
- Le respect de la périodicité et des délais de diffusion des statistiques.
- L'harmonisation avec les méthodes et les concepts internationaux utilisés dans le domaine statistique.

Art. 5. - Le secret statistique signifie que les données individuelles figurant sur les questionnaires des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 17 de la présente loi ne peuvent être divulguées par les services dépositaires avant l'expiration d'un délai de soixante ans suivant la date de réalisation des recensements, des enquêtes ou autres opérations statistiques diverses.

Les informations individuelles d'ordre économique ou financier, figurant sur les questionnaires des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 17 de la présente loi ne peuvent pas être utilisées à des fins ayant une relation avec le contrôle fiscal, économique ou social. Les services chargés de la statistique dépositaires de ce genre d'informations ne sont pas tenus par les dispositions légales relatives au droit de communication des données dont disposent les services fiscaux.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 mars 1999.

En aucun cas, les données individuelles recueillies au cours des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 17 de la présente loi, ne seront utilisées à d'autres fins que statistiques ; par ailleurs, les agents des services statistiques sont astreints au respect du secret professionnel.

Art. 6. - Les personnes physiques et morales sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais impartis, aux questionnaires des enquêtes statistiques mentionnés à l'article 17 de la présente loi et cela en respectant les dispositions qui régissent certaines professions et qui mentionnent le secret professionnel absolu. A défaut de réponse dans les délais fixés, il est adressé à l'intéressé un avis par lettre recommandée précisant un délai de réponse supplémentaire.

Art. 7. - Les administrations et les organismes publics transmettent à l'Institut National de la Statistique, en cas de besoin et à des fins exclusivement statistiques, les informations dont ils disposent et qu'ils ont recueillies dans le cadre de leurs missions.

Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par un arrêté du Ministre chargé du secteur de la statistique.

Les informations transmises, dans ce cadre, sont soumises aux mêmes dispositions de confidentialité et d'utilisation que celles indiquées dans l'article 5 de la présente loi.

Art. 8. - La transparence consiste à présenter les sources statistiques et leurs méthodes d'élaboration et vise à faciliter l'utilisation et l'interprétation des données diffusées.

La transparence consiste également à informer les répondants et le public du cadre légal et institutionnel dans lequel s'effectue l'activité statistique, ainsi que les finalités pour lesquelles les données sont demandées.

Art. 9. - Les structures du Système National de la Statistique mentionnées à l'article 12 de la présente loi sont tenues à mettre l'information statistique élaborée à la disposition de tous les utilisateurs selon des normes pratiques et ce, pour répondre à leurs besoins et garantir le droit d'accès de tous les citoyens à l'information statistique.

La diffusion de cette information doit être assurée avec la célérité, la périodicité et la ponctualité requises.

Les structures statistiques publiques mentionnées à l'article 12 de la présente loi veillent au bon usage de l'information statistique.

Art. 10. - Les structures du Système National de la Statistique, veillent à l'harmonisation des concepts, des nomenclatures et des méthodes statistiques avec ceux établis au niveau international.

CHAPITRE 2

Le système national de la statistique

SECTION I

Composantes et missions du système national de la statistique

Art. 11. - Dans le cadre de la réalisation des missions mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente loi, le Système National de la Statistique veille à :

- Collecter les données auprès des ménages, des entreprises, des administrations et toutes autres unités statistiques pouvant faire l'objet d'une enquête statistique et

assurer le traitement et l'enregistrement de ces données. Dans ce cadre, le Système National de la Statistique procède à la classification des statistiques selon les critères requis et notamment selon le sexe et la répartition géographique.

- Publier et diffuser l'information statistique auprès de tous les utilisateurs publics et privés tout en veillant à son développement par le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les utilisateurs sont appelés, dans certains cas, à payer une contribution. Les modalités et les conditions de cette contribution sont fixées par décret.

- Elaborer, sur la base des informations statistiques disponibles, les analyses préliminaires en rapport avec les différents domaines liés au développement.

- Coordonner les activités des différentes structures et organismes chargés de la statistique, programmer les activités statistiques, définir les concepts, les nomenclatures et les normes et adopter les méthodes statistiques en vigueur à l'échelle internationale.

- Organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l'information statistique afin de répondre aux besoins en données et de garantir la disponibilité des statistiques demandées.

- Assurer la formation initiale et continue du personnel exerçant dans le domaine statistique, la promotion de la recherche et la diffusion de la culture statistique.

Art. 12. - Le Système National de la Statistique est composé par les structures et les organismes chargés de la collecte, du traitement, du stockage, de l'analyse et de la diffusion des statistiques officielles ainsi que de la coordination de l'activité statistique.

Le Système National de la Statistique comprend :

- Le Conseil National de la Statistique ;
- L'Institut National de la Statistique ;
- Les autres structures statistiques publiques spécialisées ;
- Les institutions de formation statistique.

Art. 13. - Les structures et les organismes privés peuvent procéder à la collecte et à l'exploitation de l'information statistique non disponible et nécessaire aux analyses et aux études qu'ils mènent dans le cadre de leurs activités. Ces organismes et établissements privés sont tenus d'informer le Conseil National de la Statistique de leurs activités dans ce domaine.

SECTION 2

Le conseil national de la statistique

Art. 14. - Il est créé un Conseil National de la Statistique chargé de proposer les orientations générales des activités statistiques nationales, les priorités et les instruments de coordination des activités du Système National de la Statistique.

Le Conseil veille au respect des règles déontologiques de la profession et des principes de l'activité statistique.

Art. 15. - Le Conseil National de la Statistique donne son avis sur la politique de développement de l'information statistique et sur les mesures susceptibles d'orienter et de promouvoir les activités statistiques.

Le Conseil veille à la coordination des travaux statistiques et propose les instruments de coordination statistique. Il est également chargé d'examiner les programmes statistiques des structures et des organismes statistiques publics afin de proposer un programme national de la statistique couvrant la période du plan de développement.

Le Conseil assure la concertation nécessaire entre les producteurs et les utilisateurs de l'information statistique afin de développer la production et la diffusion de données répondant aux besoins du pays.

Le Conseil National de la Statistique est consulté sur les projets de textes juridiques et réglementaires relatifs à la statistique.

Art. 16. - La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National de la Statistique sont fixées par décret.

Art. 17. - Les recensements et enquêtes statistiques menés par les structures statistiques publiques mentionnées dans l'article 12 de la présente loi auprès de personnes ne faisant pas partie de ces structures, sont réalisés selon des conditions et des procédures fixées par décret.

SECTION 3

L'institut national de la statistique

Art. 18. - L'Institut National de la Statistique constitue l'organisme exécutif central du Système National de la Statistique. Il est chargé de la coordination technique des activités statistiques.

Art. 19. - L'Institut National de la Statistique a pour mission d'assurer, en coordination avec les autres structures statistiques publiques spécialisées, la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de l'information statistique.

Il assure l'organisation de la documentation statistique nationale ayant une relation avec l'activité de développement en collectant les données produites par les différentes composantes du Système National de la Statistique. Il prépare dans ce cadre un annuaire des différents travaux statistiques qui sont portés à la connaissance du Conseil National de la Statistique.

SECTION 4

Les autres structures

statistiques publiques spécialisées

Art. 20. - Les autres structures statistiques publiques spécialisées qui dépendent des Ministères, des Collectivités Locales, des Etablissements Publics et des Entreprises Publiques, sont chargées de collecter, traiter, analyser et diffuser l'information statistique relevant de leurs domaines d'activités et non produite par l'Institut National de la Statistique.

Ces activités sont réalisées conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente loi.

Art. 21. - Tout en respectant les dispositions de l'article 17 de la présente loi, les structures statistiques publiques peuvent charger, sous leur responsabilité, des entreprises ou des établissements ou des organismes publics ou privés de collecter, traiter, analyser les informations spécifiques et réaliser des enquêtes statistiques.

SECTION 5

La formation statistique

Art. 22. - La formation des Ingénieurs et des Techniciens Supérieurs en statistique se fait conformément aux cycles de formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs dans les écoles et les instituts supérieurs spécialisés en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 23. - Les cadres moyens de la statistique sont formés à l'Ecole Nationale de la Statistique et les institutions pouvant assurer cette formation.

L'organisation et le système des études de l'Ecole Nationale de la Statistique sont fixés par décret.

Art. 24. - La formation continue et le recyclage du personnel exerçant dans le domaine statistique à tous les niveaux sont assurés selon les modes appropriés dans les établissements d'enseignement et de formation pouvant assurer cette formation.

CHAPITRE 3

Dispositions diverses

Art. 25. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et de tous les textes d'application sont constatées par les officiers de la police judiciaire et les agents assermentés et habilités relevant du Ministère chargé du secteur de la statistique ou de l'Institut National de la Statistique.

Des procès-verbaux relatifs à ces infractions sont rédigés et portés devant le Ministre chargé du secteur de la statistique qui les transmet au Ministère Public.

Les agents relevant du Ministère chargé du secteur de la statistique et de l'Institut National de la Statistique mentionnés dans le premier alinéa du présent article sont tenus de prêter le serment suivant : « Je jure au nom d'Allah le tout puissant d'assurer mes fonctions en toute abnégation et droiture et de m'en tenir au secret professionnel ». Le serment est prêté devant le président du tribunal de première instance de Tunis.

Un Procès-Verbal est établi en conséquence.

Art. 26. - Toute personne qui refuse de répondre aux questionnaires des enquêtes statistiques mentionnés à l'article 6 de la présente loi ou qui donne des réponses incomplètes ou inexacts, est punie d'une amende pécuniaire.

Pour les enquêtes auprès des entreprises, le montant de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est de 100 à 500 Dinars. En cas de récidive, le montant de l'amende est porté à 500 Dinars au moins et à 5000 Dinars au plus pour chaque infraction.

Pour les enquêtes auprès des ménages, le montant de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est de 10 à 50 Dinars et en cas de récidive, de 50 à 500 Dinars.

Art. 27. - Les dispositions des articles 125 et 136 du Code Pénal s'appliquent à toute personne empêchant les agents chargés de la collecte des informations statistiques d'accomplir leurs missions.

Art. 28. - La violation du secret statistique, tel qu'il est énoncé à l'article 5 de la présente loi, par les agents des structures statistiques publiques et les agents des entreprises, des établissements et des organismes mentionnés dans l'article 21 de la présente loi, est passible des sanctions prévues dans l'article 254 du code pénal.

Ces sanctions sont appliquées sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l'encontre de la personne en infraction conformément aux textes législatifs et réglementaires relatifs à la préservation du secret.

Art. 29. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 10 avril 1999, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'auditeurs de justice auprès de l'institut supérieur de la magistrature.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats notamment ses articles 29 (nouveau) et 31 (nouveau) ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 85-79 du 11 août 1985 et la loi n° 88-113 du 27 octobre 1988,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature et fixant sa mission,

Vu le décret n° 87-1312 du 5 décembre 1987, portant organisation de l'institut supérieur de la magistrature et fixation du régime des études et du stage des auditeurs de justice et notamment son article 4,

Vu l'arrêté du 27 mai 1991, portant fixation du programme et des conditions du concours d'entrée à l'institut supérieur de la magistrature tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 9 mars 1995.

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves pour le recrutement de 70 auditeurs de justice auprès de l'institut supérieur de la magistrature aura lieu à Tunis le mercredi 1er septembre 1999 et jours suivants.

Art. 2. - La liste des inscriptions sera close le samedi 31 juillet 1999.

Tunis, le 10 avril 1999.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 99-764 du 5 avril 1999.

Monsieur Nouredine Smaen, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe, à la commune de Hammam-Sousse.

Par décret n° 99-765 du 31 mars 1999.

Monsieur Sadok Hichri, commissaire de police, est chargé des fonctions de chef de service de la police municipale à la direction du contrôle à la commune de Tunis.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 99-766 du 31 mars 1999.

Madame Jaouida Sahli épouse Akrouf, administrateur conseiller, chargée des fonctions de directeur des affaires communales à la commune de Tunis est maintenue en activité et ce pour une période d'une année à compter du 1er décembre 1999.

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration au titre de l'année 1998

Madame Moufida Gaidi.

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil au titre de l'année 1998

Monsieur Idris Hosni.

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil au titre de l'année 1997

Monsieur Mustapha Ouhiba.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 99-767 du 5 avril 1999, accordant à la société centrale laitière "AGROMED", les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitations aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 52,

Vu l'avis de la commission supérieure des investissements du 18 juin 1998,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier . - La société centrale laitière "AGROMED" bénéficie, au titre des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement, nécessaires à la réalisation de son projet et figurant sur la liste n° 1 annexée au présent décret de :

- l'exonération des droits de douane et de la suspension de la TVA et du droit de consommation à l'importation;

- La suspension de la TVA et du droit de consommation à l'acquisition locale.

Art. 2. - La société centrale laitière "AGROMED" bénéficie de la suspension de la TVA et du droit de consommation à l'acquisition des équipements fabriqués localement, nécessaires à la réalisation de son projet et figurant sur la liste n° II annexée au présent décret.

Art. 3. - La société centrale laitière "AGROMED" doit souscrire lors de toute opération d'importation ou d'acquisition sur

le marché local un engagement de non cession des équipements à titre gratuit ou onéreux pendant les cinq premières années à compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le marché local.

Cet engagement doit être joint à la déclaration douanière de consommation à l'importation et à la demande d'acquisition sur le marché local déposée auprès du centre de contrôle des impôts compétent.

Art. 4. - La cession au cours des cinq premières années des équipements bénéficiant du régime fiscal privilégié est subordonnée à :

- l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession pour les équipements importés.

- l'acquittement de la TVA et du droit de consommation dus conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour les équipements acquis sur le marché local.

Art. 5. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 99-768 du 30 mars 1999.

Il est accordé à Monsieur Moncef Ben Moussa, une dérogation pour exercer dans le secteur public en qualité de directeur du centre médical des douanes, pendant une année à partir du 1er janvier 1999.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 99-769 du 5 avril 1999, portant création de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu le décret du 14 février 1904, réglementant l'importation et l'exportation des animaux et produits des animaux,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses,

Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 90-105 du 26 novembre 1990, relative à la pharmacie centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-517 du 11 mars 1998,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer,

Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche d'agrée des locaux,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-612 du 7 avril 1997, portant création du conseil supérieur de l'exportation et fixation de ses attributions, de sa composition et de son fonctionnement,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des affaires sociales, des finances, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, du commerce, de l'industrie et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Il est créé un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé "agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits".

Cet établissement est soumis aux dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret.

L'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits est placée sous la tutelle du ministère de la santé publique. Son siège est à Tunis.

Art. 2. - L'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits a pour mission d'assurer la coordination et la consolidation des activités de contrôle sanitaire et environnemental des produits exercées par les différentes structures de contrôle concernées. Elle assure également le suivi que nécessite l'accomplissement de son activité.

Dans ce cadre elle est chargée notamment :

- de préciser les attributions des organismes de contrôle relevant de sa coordination en concertation avec les départements et les organismes concernées,

- de veiller au respect de la réglementation et des normes nationales et internationales en matière de contrôle sanitaire et environnemental des produits,

- de se prononcer sur les problèmes et les différends concernant l'application des normes et des règles en vigueur et notamment celles relatives aux procédés et aux résultats des analyses,

- de contribuer à la formation et l'information en matière de contrôle sanitaire et environnemental des produits,

- de développer des relations scientifiques et techniques avec les organismes internationaux de même vocation.

Art. 3. - L'activité de l'agence couvre tous les produits qui ont un impact sur la santé et l'environnement et qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé publique après avis des départements concernés.

Art. 4. - Les personnels de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

CHAPITRE II

Organisation administrative

Art. 5. - L'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits est dirigée par un directeur général assisté par un conseil d'entreprise et un conseil scientifique.

Section 1

Du directeur général

Art. 6. - Le directeur général est chargé de la direction de l'agence. A cet effet, il est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux établissements publics à caractère non administratif.

Art. 7. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret, sur proposition du ministre de la santé publique.

Section 2

Du conseil d'entreprise

Art. 8. - Le directeur général est assisté dans le fonctionnement de l'agence par un conseil d'entreprise consultatif composé ainsi qu'il suit :

Président : Le directeur général de l'agence.

Membres :

- Un représentant du ministère de l'intérieur
- Un représentant du ministère des affaires sociales
- Un représentant du ministère des finances
- Un représentant du ministère de l'enseignement supérieur
- Un représentant du ministère de la santé publique
- Un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire
- Un représentant du ministère du commerce
- Un représentant du ministère de l'industrie
- Un représentant du ministère de l'agriculture
- Un représentant du secrétaire d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie.

Les membres du conseil d'entreprise sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition des départements et organismes concernés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

Le président du conseil d'entreprise peut, en outre, faire appel à toute personne, dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour de la réunion, en vue de requérir son avis sur ladite question

Art. 9. - Le conseil d'entreprise est soumis en ce qui concerne ses attributions, ses modes de fonctionnement, la périodicité de ses réunions, les modalités de convocation à ses réunions, l'établissement de son ordre du jour, le secrétariat et la formulation de ses avis, aux dispositions réglementaires en vigueur et relatives aux conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif.

Section 3

Du conseil scientifique

Art. 10. - Le directeur général est assisté dans les questions scientifiques, par un conseil scientifique composé ainsi qu'il suit :

Président : Le directeur général de l'agence.

Membres :

- Un représentant du ministère de l'intérieur
- Un représentant du ministère des affaires sociales
- Un représentant du ministère des finances
- Un représentant du ministère de l'enseignement supérieur
- Un représentant du ministère de la santé publique
- Un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire
- Un représentant du ministère du commerce
- Un représentant du ministère de l'industrie
- Un représentant du ministère de l'agriculture
- Un représentant du secrétaire d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie.
- Un représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition des départements et organismes concernés.

Le président du conseil scientifique peut, en outre, faire appel à toute personne, dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour de la réunion, en vue de requérir son avis sur ladite question

Le conseil scientifique peut proposer la création de comités techniques spécialisés pour l'aider à accomplir sa mission. Ces comités donnent leurs avis sur les questions qui leur sont soumises et les transmettent au conseil scientifique.

Ces comités sont créés par décision du ministre de la santé publique.

Art. 11. - Le conseil scientifique a pour mission de donner son avis sur les questions d'ordre scientifique et technique entrant dans le cadre des activités de l'agence.

Le conseil scientifique peut, en outre, faire toute recommandation et proposition en vue d'améliorer le contrôle sanitaire et environnemental des produits.

Art. 12. - Le conseil scientifique fonctionne quant à la périodicité de ses réunions, aux modalités de convocation à ces réunions, à l'établissement de son ordre du jour, au secrétariat et à la formulation de ses avis conformément aux dispositions applicables au conseil d'entreprise et prévues à l'article 9 du présent décret.

CHAPITRE III

Organisation financière

Section 1

Du Budget

Art. 13. - Le directeur général arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement de l'agence ainsi que les moyens de leur financement et les soumet au conseil d'entreprise au plus tard le 31 août de chaque année. Ils sont transmis au ministre de la santé publique dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de l'échéance, sus-fixée.

Art. 14. - Le budget de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits comprend :

- a) En recettes :
 - la subvention d'équilibre versée par l'Etat,
 - la subvention d'équipement versée par l'Etat,

- les ressources diverses et toutes autres recettes, dans la mesure où elles sont autorisées par la loi.

b) En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'agence et les frais de gestion et d'entretien des immeubles,

- les dépenses d'équipement et de renouvellement des installations ainsi que les dépenses d'extension de l'activité de l'agence.

- toutes autres dépenses découlant de l'activité de l'agence et entrant dans le cadre de l'accomplissement de sa mission.

Section 2

De la comptabilité

Art. 15. - La comptabilité de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale.

A l'exception du premier exercice, l'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. - Le directeur général arrête les états financiers et les soumet au conseil d'entreprise pour avis dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable.

Les états financiers sont approuvés par décision du ministre de la santé publique sur la base du rapport du réviseur des comptes établi à cet effet.

Ces états sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne avant le 31 août de chaque année à la charge de l'agence.

CHAPITRE IV

Tutelle de l'Etat

Art. 17. - L'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits est soumise à la tutelle de l'Etat conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux établissements publics à caractère non administratif.

Art. 18. - Il est placé auprès de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits un contrôleur d'Etat désigné par arrêté conformément aux textes en vigueur.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'entreprise.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 19. - Le directeur général est tenu d'élaborer un rapport annuel des activités de l'agence, qu'il adresse aux ministères du développement économique et de la santé publique et au conseil supérieur de l'exportation.

Art. 20. - L'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits reçoit, en patrimoine propre, les biens meubles et immeubles, propriété de l'Etat, destinés à l'accomplissement de sa mission.

Art. 21. - En cas de dissolution, le patrimoine de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits est liquidé selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 22. - Le Premier ministre et les ministres de l'intérieur, des affaires sociales, des finances, de la santé publique, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-770 du 31 mars 1999.

Le Dr. Labbane Mohamed Mounir, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital Menzel Bourguiba (Sec. de gastro-entérologie).

Par décret n° 99-771 du 31 mars 1999.

Monsieur Hassine Mohieddine, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'unité centrale des banques du sang et de la transfusion sanguine au ministère de la santé publique.

Par décret n° 99-772 du 31 mars 1999.

Le Dr. Ben Salem Mohamed Nabil, médecin principal de la santé publique est chargé des fonctions de chef de service de la médecine préscolaire et scolaire à la direction de la médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé publique.

Par décret n° 99-773 du 31 mars 1999.

Le Dr. Bel Haj Amor Epouse Ben Attia Mongia, médecin principal de la santé publique est chargée des fonctions de chef de service de la médecine universitaire à la direction de la médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé publique.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

MAINTIENS EN ACTIVITE

Par décret n° 99-785 du 5 avril 1999.

Monsieur Khalifa Harzallah, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-786 du 5 avril 1999.

Monsieur Mohamed Mongi Jemmali, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-787 du 5 avril 1999.

Monsieur Mohamed Habib Slim, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-788 du 5 avril 1999.

Monsieur Mohamed Ben Ammar, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-789 du 5 avril 1999.

Monsieur Abdelaziz Kamoun, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-790 du 5 avril 1999.

Monsieur Abdeljelil Karoui, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-791 du 5 avril 1999.

Monsieur Mohamed Habib Ben Ayed, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-792 du 5 avril 1999.

Madame Nejia Ariguib, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-793 du 5 avril 1999.

Monsieur Tahar Lamine Cheniti, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-794 du 5 avril 1999.

Monsieur Mohamed Salah Sifaoui, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-795 du 5 avril 1999.

Madame Fadhila Mokhtar épouse Maâmour, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-796 du 5 avril 1999.

Monsieur Sassi Ben Halima, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-797 du 5 avril 1999.

Monsieur Mohamed Sassi, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-798 du 5 avril 1999.

Monsieur Taieb El Acheche, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-799 du 5 avril 1999.

Monsieur Mohamed Abdelhamid Nabli, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-800 du 5 avril 1999.

Monsieur Khelifa Chateur, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-801 du 5 avril 1999.

Monsieur Noureddine Sethom, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-802 du 5 avril 1999.

Monsieur Mustapha M'hirsi, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-803 du 5 avril 1999.

Monsieur Abdelhamid Kamoun, Maître de conférences, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-804 du 5 avril 1999.

Monsieur Hammadi Abachi, Maître de conférences, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-805 du 5 avril 1999.

Monsieur Mounir Frej, Maître de conférences, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-806 du 5 avril 1999.

Monsieur M'hamed Jamel, Maître de conférences, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-807 du 5 avril 1999.

Monsieur Noureddine Kerray, Maître de conférences, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-808 du 5 avril 1999.

Monsieur Abdelmajid Ghannouchi, Maître de conférences, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-809 du 5 avril 1999.

Madame Khadija Arfaoui, assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-810 du 5 avril 1999.

Monsieur Mohamed Chaieb, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-811 du 5 avril 1999.

Monsieur Mohamed El Bahi, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-812 du 5 avril 1999.

Madame Hayet Manai, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-813 du 5 avril 1999.

Madame Najet Chelli épouse Marzouki, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-814 du 5 avril 1999.

Madame Najet Kassaji épouse Guerfel, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Par décret n° 99-815 du 5 avril 1999.

Monsieur Abdelhamid Bouden, assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 1999.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 avril 1999, portant ouverture du concours d'admission des élèves à l'école normale supérieure dans les disciplines littéraires et de sciences humaines ainsi que de sciences fondamentales.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu la loi n° 96-87 du 6 novembre 1996, portant création de l'école normale supérieure,

Vu le décret n° 97-449 du 3 mars 1997, fixant les conditions et les modalités d'organisation du concours d'admission des élèves à l'école normale supérieure tel que modifié par le décret n° 98-951 du 27 avril 1998, et notamment son article 5,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 8 avril 1997, fixant le programme, la durée et les coefficients des épreuves du concours d'admission des élèves à l'école normale supérieure dans les spécialités des sciences fondamentales,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 8 avril 1997, fixant le programme, la durée et les coefficients des épreuves du concours d'admission des élèves à l'école normale supérieure dans les spécialités de lettres et de sciences humaines,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, un concours sur épreuves pour l'admission des élèves à l'école normale supérieure et ce le 20 juin 1999 et jours suivants pour les spécialités de sciences fondamentales et le 28 juin 1999 et jours suivants pour les spécialités de lettres et de sciences humaines.

Art. 2. - Le nombre des places ouvertes pour chacune des spécialités suivantes est fixé comme suit :

Spécialités	Nombre de places
Mathématique -physique	20
Physique - chimie	20
Lettres arabe	20
Lettres françaises	20
Lettres anglaises	20
Histoire	10
Géographie	10
Philosophie	10

Art. 3 - Les épreuves du concours se déroulent à l'école normale supérieure selon le calendrier suivant :

Art. 4. - Les épreuves orales d'admission se déroulent selon un calendrier fixé et affiché au secrétariat de l'école normale supérieure après la proclamation des résultats des épreuves écrites d'admissibilité.

Art. 5. - La date d'ouverture du délai de présentation des demandes de candidatures est fixée du 20 avril 1999 au 7 juin 1999 inclus.

Art. 6. - Les demandes de candidatures au concours sont adressées au secrétariat de l'école normale supérieure. Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :

- Une demande sur imprimé à retirer auprès du secrétariat de l'école normale supérieure,
- Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme du baccalauréat,
- Une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation de réussite en première année du premier cycle,
- Une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation de réussite en deuxième année du premier cycle,
- Une copie du bulletin des notes de chacune des deux années du premier cycle,
- Une autorisation délivrée par les instituts préparatoires aux études d'ingénieurs,
- Une copie de la carte d'identité nationale,
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat.

Art. 7. - Toute demande de candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de l'école normale supérieure faisant foi.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 avril 1999.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT
--

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 99-774 du 30 mars 1999.

Monsieur Amor Necib, ingénieur des travaux à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat, est maintenu en activité pour une nouvelle année à compter du 1er août 1999.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 99-775 du 31 mars 1999.

Monsieur Belgacem Zammouri, inspecteur des P.T.T, est chargé des fonctions de chef de bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des comités interministériels au ministère des communications.

Arrêté du ministre des communications du 15 avril 1999, fixant les tarifs des services de base dans le domaine de connexion au réseau Internet.

Le ministre des communications,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée approuvé par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,

Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant définition et classement des services à valeur ajoutée des télécommunications,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les clauses particulières à la mise en œuvre et l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications de type Internet,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 25 décembre 1997 fixant les tarifs des services téléphoniques,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 23 avril 1998, fixant les tarifs des services de base dans le domaine de connexion au réseau Internet,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 24 novembre 1998 fixant les tarifs des services de transmission de données, des liaisons spécialisées et du réseau numérique à intégration de services,

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe les tarifs des services de base dans le domaine de connexion au réseau Internet.

Art. 2. - Les services de base dans le domaine de connexion au réseau Internet comprennent, selon le type d'abonnement :

1 - pour l'abonnement de messagerie électronique :

- service E-MAIL,
- service TELNET,
- service NEWS GROUPS.

2 - pour l'abonnement familial :

- service E-MAIL;
- service WORLD WIDE WEB,
- service FTP.

3 - pour l'abonnement professionnel :

- service E-MAIL,
- service WORLD WIDE WEB
- service FTP,
- service TELNET,
- service NEWS GROUPS.

Art. 3. - Les tarifs des services de base dans le domaine de connexion au réseau Internet comprennent :

- le tarif de l'abonnement auprès du fournisseur des services Internet,

- le tarif des communications sur les réseaux publics des télécommunications commutés.

Art. 4. - Les tarifs maxima, hors TVA, des abonnements prévus à l'article 3 du présent arrêté et sans limite horaire, sont fixés comme suit:

1. abonnement de messagerie électronique : 16 dinars/mois
2. abonnement familial : 21 dinars/mois,
3. abonnement professionnel : 46 dinars/mois, y compris deux comptes E-MAIL.

Les montants d'abonnement sont versés au fournisseur des services internet.

Art. 5. - Les tarifs prévus à l'article 3 du présent arrêté sont fixés pour les communications sur le réseau public de téléphonie fixe, selon les périodes comme suit :

- le tarif normal (de 7 heures du matin à 8 heures du soir tous les jours sauf le dimanche) : 30 millimes la minute,
- le tarif réduit (de 8 heures du soir à 7 heures du matin et toute la journée de dimanche) : 20 millimes la minute.

Les redevances des communications sont versées au profit de l'office national des télécommunications.

Art. 6. - Tout titulaire d'un abonnement peut bénéficier d'un tarif préférentiel pour les communications sur le réseau public de téléphonie fixe, en déposant une demande auprès de l'office national des télécommunications, soit directement soit par soit l'intermédiaire du fournisseur des services Internet.

Art. 7. - Les tarifs préférentiels sont fixés mensuellement selon la durée des premières communications :

- les dix premières heures de communications quelle que soit la période de connexion : 10 dinars
- les vingt premières heures de communications quelle que soit la période de connexion : 18 dinars.

Toute période supplémentaire est soumise au tarif prévu à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 8. - Tout demandeur désirant bénéficier des tarifs préférentiels s'engage à payer un montant minimum de 10 dinars ou 18 dinars par mois selon la demande prévue à l'article 6 du présent arrêté et ce, pour une période minimale de six (6) mois compte non tenu de la période effective de connexion.

Art. 9. - Le fournisseur des services Internet peut offrir d'autres types d'abonnement qui sont soumis à la concurrence et à la liberté des prix à condition de porter à la connaissance de ses abonnés les services de base et leurs tarifs tels que prévus par le présent arrêté.

Art. 10. - Les tarifs des communications pour l'accès au réseau Internet à travers les autres réseaux de télécommunications demeurent soumis aux textes réglementaires en vigueur.

Art. 11. - L'office national des télécommunications verse, au profit de l'agence tunisienne de l'Internet, une part des montants des communications établies, sur le réseau public de téléphonie fixe, au titre des services Internet.

Cette part sera fixée par convention conclue entre les deux parties et approuvée par le ministre chargé des télécommunications.

Art. 12. - pour chaque compte E-MAIL ouvert, le fournisseur des services Internet verse au profit de l'agence tunisienne de l'Internet un montant mensuel qui sera fixé dans le cadre d'une convention conclue entre les deux parties.

Art. 13. - Dans les zones où le fournisseur des services internet ne dispose pas d'infrastructure de connexion, les abonnés au réseau Internet doivent être connectés à travers le réseau national Backbone.

Art. 14. - Des conventions sont conclues par l'agence tunisienne de l'internet avec l'office national des télécommunications d'une part et le fournisseur des services internet d'autre part, pour fixer :

- la qualité de service et le prix de la liaison numérique fournie par l'office national des télécommunications pour la connexion de l'agence tunisienne de l'internet au réseau mondial de l'internet,
- la qualité de service et le prix et de la liaison numérique reliant le fournisseur des services internet au réseau internet par le biais de l'agence tunisienne de l'internet ou à travers le réseau national Backbone.

Art. 15. - Est abrogé l'arrêté susvisé du 23 avril 1998.

Art. 16. - le présent arrêté entre en vigueur à partir du 6 avril 1999.

Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 avril 1999.

Le Ministre des Communications

Ahmed Friâa

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**Liste des agents à promouvoir
au grade d'inspecteur des PTT
au titre de l'année 1997**

- Najet Selmi,
- Mabrouka Atouani.

**Liste des agents à promouvoir
au grade de contrôleur des postes, télégraphes
et téléphones
au titre de l'année 1996**

- Aboud Abdallah,
- Tej Habib,
- Mekki Bakkar,
- Bechaouch Abdelkader,
- Mohamed Faouzi Guenaoua,
- El Guediri El Habib,
- Karoui Wassila,
- El Afif Habiba.

**Liste des agents à promouvoir
au grade d'attaché d'inspection des PTT
au titre de l'année 1997**

- Krifi Nour El Houda,
- Ben Aicha Naceur,
- Abdelwahed Kahia.

**Liste des agents à promouvoir
au grade de vérificateur
au titre de l'année 1997**

- Mohamed Djerbi,
- Touhami Dridi,

- Abdellaziz Msalmi,
- Mouldi Ghrib.

**Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation
d'un agent temporaire de la catégorie "C"
dans le grade d'opérateur de télécoms
au titre de l'année 1997**

- Quartani Monia.

**Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation
d'un agent temporaire de la catégorie "C"
dans le grade d'agent d'exploitation
au titre de l'année 1997**

- Khantach Moheddine.

**Liste des agents à promouvoir
au grade de facteur chef
au titre de l'année 1997**

- Ben Debabis Ammar,
- Jouini Hassouna,
- Mustapha Ben Abid,
- Darmoul Mohamed,
- Mohamed Babai.

**Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation
d'un agent temporaire de la catégorie "D"
dans le grade de facteur
au titre de l'année 1997**

- Hammami Ridha.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-776 du 31 mars 1999.

Monsieur Ouhichi Ahmed, chef de travaux de laboratoire, est nommé en qualité d'inspecteur du commerce à l'inspection du ministère du commerce.

En application des dispositions de l'article 17 du décret n° 95-915 du 22 mai 1995, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-777 du 31 mars 1999.

Monsieur Ben Abdallah Chédly, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Jendouba au ministère du commerce.

Par décret n° 99-778 du 31 mars 1999.

Monsieur Mathlouthi Ahmed, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des études et de la réglementation des activités commerciales à la direction générale de la concurrence et du commerce intérieur au ministère du commerce.

Par décret n° 99-779 du 31 mars 1999.

Monsieur Aissa Salah, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des matériaux équipements, divers et services à la direction de la qualité et de protection du consommateur à la direction générale de la concurrence et du commerce intérieur au ministère du commerce.

Par décret n° 99-780 du 31 mars 1999.

Madame Bali Houyem, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service des enquêtes spéciales et du suivi à la direction générale de la concurrence et du commerce intérieur au ministère du commerce.

Par décret n° 99-781 du 31 mars 1999.

Monsieur El Kebir Mohamed El Khames, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de chef de service des petits métiers et des services à la direction régionale de l'Ariana au ministère du commerce.

Par décret n° 99-782 du 31 mars 1999.

Monsieur Dérrouiche Mohamed Chokri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du contentieux à la direction régionale de l'Ariana au ministère du commerce.

Par décret n° 99-783 du 31 mars 1999.

Monsieur Jaouadi Nabil, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier à la direction régionale de l'Ariana au ministère du commerce.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 99-784 du 31 mars 1999.

Monsieur Med Ali Bannour, ingénieur de travaux au ministère du développement économique, est chargé des fonctions de chef de service du transport à la sous-direction du transport et de tourisme à la direction des services à la direction générale des secteurs productifs.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-816 du 5 avril 1999.

Monsieur Deghaies Mahmoud, est nommé directeur de recherche agricole et de pêche à l'institut national de recherche agricole de Tunisie à compter du 29 décembre 1998.

Par décret n° 99-817 du 5 avril 1999.

Monsieur Mohamed Nejib Rejeb, est nommé directeur de recherche agricole et de pêche à l'institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts à compter du 29 décembre 1998.

Par décret n° 99-818 du 31 mars 1999.

Monsieur Mohamed Nejib El Ayeb, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Sebala" au commissariat régional au développement agricole de Sidi-Bouzyd.